

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2363

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטול מעמד עקרת בית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 65 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 65(א), בהגדרה "מבוטח" בפסקאות (1) ו-(2), הסיפה החל במילים "למעט עקרת בית" – תימחק.
2. תיקון סעיף 195 בסעיף 195 לחוק העיקרי –
 - (1) בהגדרה "נכה" המילים "למעט עקרת בית" – יימחקו.
 - (2) ההגדרות "עקרת בית" ו-"עקרת בית נכה" – יימחקו.
3. ביטול סעיף 198 בסעיף 198 לחוק העיקרי – בטל.
4. תיקון סעיף 238 בסעיף 238 לחוק העיקרי –
 - (1) ההגדרה "עקרת בית" – תימחק ;
 - (2) בהגדרה "עובד מבוטח", "עובדת מבוטחת", במקום "למעט עקרת בית ואלמנה בת קצבה ולרבות עקרת בית ואלמנה" יבוא "למעט אלמנה בת קצבה ולרבות אלמנה"
5. ביטול סעיף 252א בסעיף 252א – בטל.
6. תיקון סעיף 335 בסעיף 335 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ט), במקום "למעט עקרת בית ואלמנה בת קצבה כהגדרתו" יבוא "למעט אלמנה בת קצבה כהגדרתה".
7. תיקון סעיף 351 בסעיף 351 לחוק העיקרי, בסעיפים קטנים (ח), (ט) ו-(י), במקום "עקרת בית או אלמנה בת קצבה כהגדרתו" יבוא "אלמנה בת קצבה כהגדרתה".

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

דברי הסבר

על פי נתוני מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי יש כ-400,000 עקרות בית בישראל. בכדי ליצור שוויון מגדרי יש לחייב את עקרות הבית בתשלום דמי ביטוח, זאת בדומה לחובת התשלום של גבר במצב דומה, כך יהיה אפשר להשוות את זכותן לקצבה לזו של גבר. שינוי זה יבטל את אפליית הנשים לרעה שכן עקרות הבית יושוו למעמד שזכאים לו היום גברים שאינם עובדים תמורת תשלום דמי ביטוח.

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, עקרת בית היא תושבת ישראל נשואה או ידועה בציבור, שבן זוגה מבוטח והיא אינה משתכרת. כיום עקרת בית זכאית לרוב הקצבאות חוץ מקצבאות מחליפות שכר, אך זכויותיה מופחתות לעומת מבוטחים אחרים. לקצבת אזרח ותיק היא זכאית רק בגיל המוחלט – 70 (לעומת מבוטחים אחרים שיכולים להקדים את קבלת הקצבה לגיל 65), ולגבי קצבת נכות כללית – היא אינה יכולה לקבל תוספת תלויים בעבור בן הזוג וילדיה. בנוסף לכך, מבחן הזכאות שלה לקצבה שונה שכן נבדק תפקודה במשק הבית ולא יכולתה להשתלב בעבודה.

בעוד זכויותיו של הגבר אינן תלויות במעמדו בשוק העבודה או במעמדו המשפחתי, עקרת הבית מופלית לרעה בביטוח הלאומי; היא אמנם לא מחויבת בתשלום דמי ביטוח, אך זכויותיה מופחתות. מטרת הצעת החוק היא להשוות את זכויותיהן וחובותיהן של עקרות הבית לגברים שאינם עובדים: בגמלאות, בתשלום דמי הביטוח ועוד. מהלך כזה יבטל את אפלייתן של הנשים ויצמצם לאורך זמן את העוני שלהן.

ההצעה לבטל את מעמד עקרת הבית ולהעניק לה זכויות שוות לשל גבר במצב דומה משמעותה חיוב עקרת הבית בתשלום דמי ביטוח מינימליים בכל תקופת גיל העבודה. תשלום דמי הביטוח יהפוך אותה למבוטחת באופן מלא בזכות עצמה. מהלך כזה משתלם מאוד לנשים אלה משום שהסכום ממילא יהיה מינימלי וניתן לניכוי מהקצבה. לביטול הפטור מתשלום דמי ביטוח מינימליים השפעה מזערית בלבד על ממדי העוני של נשים אלה. השיפור בזכויותיהן הסוציאליות ינבע כמובן מהזכאות לקצבאות מלאות (קצבת אזרח ותיק וקצבת נכות).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/464; פ/680/24).

הצעת החוק זהה לפ/680/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)